



**Universität
Zürich^{UZH}**

Zentrum für Rechtsetzungslehre

Rechtsetzungslehre

Herbstsemester 2019

Prof. Dr. Stefan Höfler

Methodisches Vorgehen beim Erzeugen von Rechtsnormen

1. Impulsgebung
2. Aufnahme des Ist-Zustandes
3. Festlegung und Präzisierung der Zielsetzungen
4. Konzeptionelle Vorarbeiten (Normkonzept)
5. Redaktion des Entwurfs
6. Überprüfung des Entwurfs
7. Beschlussfassung
-  8. Publikation
9. Inkraftsetzung
10. Kontrolle der Wirkungen und Korrektur von Mängeln

Publikationsgebot

Herleitung aus Verfassungsprinzipien:

- **Legalitätsprinzip** (Art. 5 Abs. 1 BV)
- **Rechtsgleichheitsgebot** (Art. 8 Abs. 1 BV)
- **Willkürverbot** (Art. 9 BV)

Publikationsgesetz (PublG)

Art. 1 PublG Gegenstand

Dieses Gesetz regelt die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei:

- a. der Sammlungen des Bundesrechts (Amtliche Sammlung des Bundesrechts, AS und Systematische Sammlung des Bundesrechts, SR);
- b. des Bundesblatts (BBl);
- c. von anderen Texten mit einem Zusammenhang zur Gesetzgebung.

Art. 1a PublG Online-Veröffentlichung

¹ Die Veröffentlichung nach diesem Gesetz erfolgt zentral über eine öffentlich zugängliche Online-Plattform (Publikationsplattform).

Art. 2 PubIG Erlasse des Bundes

In der AS werden veröffentlicht:

- a. die Bundesverfassung;
- b. die Bundesgesetze;
- c. die Verordnungen der Bundesversammlung;
- d. die Verordnungen des Bundesrates;
- e. die übrigen rechtsetzenden Erlasse der Bundesbehörden sowie von Organisationen und Personen des öffentlichen oder des privaten Rechts, die mit Verwaltungsaufgaben betraut sind [...];
- f. die dem fakultativen Referendum unterstehenden Bundesbeschlüsse;
- g. die Bundesbeschlüsse über die Genehmigung völkerrechtlicher Verträge;
- h. einfache Bundesbeschlüsse, sofern die Bundesversammlung dies beschliesst.

AS: Völkerrechtliche Verträge

Art. 3 PubIG Völkerrechtliche Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts

- ¹ Soweit sie für die Schweiz verbindlich sind, werden in der AS veröffentlicht:
- a. die völkerrechtlichen Verträge und die Beschlüsse des internationalen Rechts, die dem obligatorischen Referendum nach Artikel 140 Absatz 1 Buchstabe b oder dem fakultativen Referendum nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d BV unterstehen;
 - b. die übrigen völkerrechtlichen Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts, die Recht setzen oder zur Rechtsetzung ermächtigen.
- ² Der Bundesrat kann beschliessen, dass auch nicht rechtsetzende Verträge und Beschlüsse in der AS veröffentlicht werden.
- ³ Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Verträge und Beschlüsse, deren Geltungsdauer sechs Monate nicht übersteigt, sowie solche von beschränkter Tragweite nicht in der AS veröffentlicht werden.

AS: Interkantonale Verträge

Art. 4 PubIG Verträge zwischen Bund und Kantonen sowie zwischen Kantonen

In der AS werden veröffentlicht:

- a. Verträge zwischen Bund und Kantonen, die Recht setzen oder zur Rechtsetzung ermächtigen;
- b. andere Verträge zwischen Bund und Kantonen, sofern der Bundesrat dies beschliesst;
- c. Verträge zwischen Kantonen, die vom Bund allgemeinverbindlich erklärt worden sind (Art. 48a BV).

AS: Veröffentlichung durch Verweis

Art. 5 PubIG Veröffentlichung durch Verweis

¹ Texte nach den Artikeln 2–4, die sich wegen ihres besonderen Charakters für die Veröffentlichung in der AS nicht eignen, werden nur mit Titel sowie Fundstelle oder Bezugsquelle aufgenommen, namentlich wenn:

- a. sie nur einen kleinen Kreis von Personen betreffen;
- b. sie technischer Natur sind und sich nur an Fachleute wenden;
- c. sie in einem Format veröffentlicht werden müssen, das sich für die Veröffentlichung in der AS nicht eignet; oder
- d. ein Bundesgesetz oder eine Verordnung der Bundesversammlung die Veröffentlichung ausserhalb der AS anordnet.

² Texte nach den Artikeln 2–4, die in einem anderen in der Schweiz unentgeltlich zugänglichen Publikationsorgan veröffentlicht sind, werden nur mit dem Titel sowie der Fundstelle in diesem Organ oder der Bezugsquelle in die AS aufgenommen.

³ Die Artikel 6–10 und 14 sind anwendbar.

Beispiel

Verordnung vom 20. Juni 2014 über die Festlegung und die Anpassung von Tarifstrukturen in der Krankenversicherung (SR 832.102.5):

Anhang 1²
(Art. 2 Abs. 1)

Anpassung der Tarifstruktur für ärztliche Leistungen

- ② Die Anpassungen werden in der AS nicht veröffentlicht. Sie sind abrufbar unter: www.admin.ch > Bundesrecht > Vollständige Texte zu Verweispublikationen: AS 2017 6023, Anhang 1 (xlsx)

AS: Ausnahmen von der Publikationspflicht

Art. 6 PubIG Ausnahmen von der Publikationspflicht

¹ Erlasse des Bundes sowie völkerrechtliche Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts, die zur Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz oder aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen der Schweiz geheim gehalten werden müssen, werden in der AS nicht veröffentlicht.

² Soweit die Texte nach Absatz 1 individuelle Pflichten vorsehen, werden nur jene Personen verpflichtet, denen die entsprechenden Bestimmungen bekannt gegeben werden.

AS: Ordentliche, dringliche und ausserordentliche Veröffentlichung

Art. 7 PubIG Ordentliche, dringliche und ausserordentliche Veröffentlichung

¹ Die Texte nach den Artikeln 2-4 werden mindestens fünf Tage vor dem Inkrafttreten in der AS veröffentlicht.

² Verträge und Beschlüsse nach den Artikeln 3 und 4, deren Inkrafttreten zum Zeitpunkt der Genehmigung noch nicht bekannt ist, werden unmittelbar nach dem Bekanntwerden ihres Inkrafttretens veröffentlicht.

³ Ein Text wird ausnahmsweise spätestens am Tag des Inkrafttretens veröffentlicht (dringliche Veröffentlichung), wenn dies zur Sicherstellung der Wirkung erforderlich ist.

⁴ Ist die Publikationsplattform nicht zugänglich, so werden die Texte mit anderen Mitteln veröffentlicht (ausserordentliche Veröffentlichung).

Publikationsplattform: Amtliche Sammlung

www.admin.ch > Bundesrecht > Amtliche Sammlung

The screenshot displays the official website of the Swiss Federal Government's publication platform. At the top, there is a navigation bar with a breadcrumb trail: "Der Bundesrat". Below this, the Swiss flag is shown next to the text "Schweizerische Eidgenossenschaft", "Confédération suisse", "Confederazione Svizzera", and "Confederaziun svizra". To the right, it says "Der Bundesrat" and "Das Portal der Schweizer Regierung".

Below the header is a horizontal menu with several tabs: "Bundesrat", "Bundespräsidium", "Departemente", "Bundeskanzlei", "Bundesrecht", and "Dokumentation". The "Bundesrecht" tab is currently selected.

Under the "Bundesrecht" tab, the breadcrumb trail continues: "Startseite > Bundesrecht > Amtliche Sammlung".

The main content area is titled "Amtliche Sammlung des Bundesrechts (AS)". To the left of this title is a sidebar with a back arrow and the text "Bundesrecht". Below this, the sidebar lists "Amtliche Sammlung", "Dringliche Veröffentlichungen", and "Ausserordentliche Veröffentlichungen".

Below the title "Amtliche Sammlung des Bundesrechts (AS)", there is a search section titled "Suche". It features a search input field with the placeholder text "Suche..." and a blue button labeled "Suchen".

Ausserordentliche Veröffentlichungen

www.admin.ch > Bundesrecht > Amtliche Sammlung

Ausserordentliche Veröffentlichungen



Ab dem 1. Januar 2016 sind Ausserordentliche Veröffentlichungen nur auf solche Situationen beschränkt, in denen Erlasse während eines Ausfalls des Publikationssystems unbedingt ohne Verzögerungen publiziert werden müssen, z.B durch anderweitige Internetpublikation oder durch eine Veröffentlichung in den Medien.

Die bisherigen Ausserordentlichen Veröffentlichungen heissen ab dem 1. Januar 2016 Dringliche Veröffentlichungen und werden als eigene Ausgabe der AS veröffentlicht.

AS: Rechtswirkungen der Veröffentlichung

Art. 8 PubIG Rechtswirkungen der Veröffentlichung

- ¹ Rechtspflichten aus Texten nach den Artikeln 2–4 entstehen, sobald die Texte nach den Bestimmungen dieses Abschnitts veröffentlicht worden sind.
- ² Wird ein Erlass nach dem Inkrafttreten in der AS veröffentlicht, so entstehen Verpflichtungen daraus erst am Tag nach seiner Veröffentlichung. Artikel 7 Absatz 3 bleibt vorbehalten.
- ³ Wird ein Erlass im ausserordentlichen Verfahren veröffentlicht, so bleibt der betroffenen Person der Nachweis offen, dass sie den Erlass nicht kannte und ihn trotz pflichtgemässer Sorgfalt nicht kennen konnte.

AS: Formelle Berichtigungen

Art. 10 PubIG Formelle Berichtigungen

¹ Die Bundeskanzlei berichtigt in der AS sinnverändernde Fehler und Formulierungen, die nicht dem Beschluss der erlassenden Behörde entsprechen:

- a. in Erlassen des Bundes, mit Ausnahme der Erlasse der Bundesversammlung: in eigener Verantwortung;
- b. in völkerrechtlichen Verträgen und Beschlüssen des internationalen Rechts: im Einvernehmen mit den Vertragspartnern.

² Für die Berichtigung von Erlassen der Bundesversammlung gelten die Artikel 57 Absatz 1^{bis} und 58 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dezember 2002.

³ Fehler in Erlassen der Bundesversammlung, die bei der Veröffentlichung entstanden sind, berichtigt die Bundeskanzlei im Einvernehmen mit der Redaktionskommission der Bundesversammlung in der AS.

Systematische Sammlung (SR)

Art. 11 PubIG Inhalt

Die SR ist eine bereinigte, nach Sachgebieten geordnete und laufend nachgeführte Sammlung:

- a. der in der AS veröffentlichten Texte, mit Ausnahme der nicht rechtsetzenden Bundesbeschlüsse über die Genehmigung von völkerrechtlichen Verträgen oder von Beschlüssen des internationalen Rechts; und
- b. der Kantonsverfassungen.

SR: Formlose Berichtigungen

Art. 12 PubIG Formlose Berichtigungen und Anpassungen

- ¹ Die Bundeskanzlei berichtigt Fehler, die nicht sinnverändernd sind, in der SR formlos.
- ² Sie passt Angaben wie Bezeichnungen von Verwaltungseinheiten, Verweise, Fundstellen oder Abkürzungen in der SR formlos an.
- ³ Für die Berichtigung von Erlassen der Bundesversammlung gilt Artikel 58 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dezember 2002.

Art. 20 PubIV

- ¹ Nicht sinnverändernde Fehler, die nach Artikel 12 Absatz 1 PubIG formlos berichtigt werden, sind namentlich Grammatik-, Rechtschreib- und Darstellungsfehler, die inhaltlich bedeutungslos sind.
- ² Formlos angepasst werden Bezeichnungen von Verwaltungseinheiten, die sich aufgrund von Organisationsentscheiden des Bundesrates, der Departemente und der Ämter nach Artikel 8 Absatz 1 RVOG ändern. [...]

Berichtigungen: Erlasse der Bundesversammlung

Art. 58 ParlG Berichtigungen nach der Schlussabstimmung

¹ Werden in einem Erlass nach der Schlussabstimmung formale Fehler oder Formulierungen, die nicht das Ergebnis der parlamentarischen Beratungen wiedergeben, festgestellt, so ordnet die Redaktionskommission bis zur Veröffentlichung in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts die gebotenen Berichtigungen an. Diese sind kenntlich zu machen.

² Nach der Veröffentlichung eines Erlasses in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts kann die Redaktionskommission die Berichtigung offensichtlicher Fehler und Änderungen gesetzestechnischer Art anordnen. Diese sind kenntlich zu machen.

³ Über wesentliche Berichtigungen erfolgt eine Mitteilung an die Mitglieder der Bundesversammlung.

Verordnung der Bundesversammlung über die Redaktionskommission (SR 171.105)

Art. 7 Berichtigungen nach der Veröffentlichung in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts

¹ Im Sinne von Artikel 58 Absatz 2 ParlG gelten als:

- a. *offensichtlicher Fehler*: eine Formulierung, die im Lichte der Materialien betrachtet, zweifelsfrei nicht dem Beschluss der Räte entspricht;
- b. *Änderung gesetzestechnischer Art*: namentlich die Beseitigung einer Kollision oder einer vom Gesetzgeber nicht gewollten Ausserkraftsetzung von einzelnen Bestimmungen oder ganzen Erlassen.

² Die Redaktionskommission weist die Bundeskanzlei an, in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts eine Berichtigung in der Form eines Korrigendums zu veröffentlichen.

Verordnung der Bundesversammlung über die Redaktionskommission (SR 171.105)

Art. 8 Korrektur von Grammatik-, Rechtschreib- und Darstellungsfehlern

Die Bundeskanzlei kann jederzeit Grammatik-, Rechtschreib- oder Darstellungsfehler, die inhaltlich bedeutungslos sind, korrigieren. Solche Korrekturen werden nicht kenntlich gemacht.

Art. 13 PubLG

¹ Im Bundesblatt werden veröffentlicht:

- a. die Botschaften und Entwürfe des Bundesrates zu Erlassen der Bundesversammlung;
- b. die Berichte und die Entwürfe von Kommissionen der Bundesversammlung zu Erlassen der Bundesversammlung und die entsprechenden Stellungnahmen des Bundesrates;
- c. ...
- d. die Bundesbeschlüsse zu Verfassungsänderungen sowie über die Genehmigung völkerrechtlicher Verträge nach Artikel 140 Absatz 1 Buchstabe b BV;
- e. die Bundesgesetze und die dem fakultativen Referendum unterstehenden Bundesbeschlüsse;

[...]

Sprachen der veröffentlichten Texte

Art. 14 PubIG Sprachen der veröffentlichten Texte

¹ Die Veröffentlichung erfolgt gleichzeitig in den Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. Bei Erlassen sind die drei Fassungen in gleicher Weise verbindlich.

[...]

⁵ Die Veröffentlichung von Texten in Rätoromanisch richtet sich nach Artikel 11 des Sprachengesetzes vom 5. Oktober 2007.

⁶ Auf der Publikationsplattform veröffentlichte Texte von besonderer Tragweite oder internationalem Interesse können in weiteren Sprachen, insbesondere in Englisch, veröffentlicht werden.

Art. 11 SpG Veröffentlichungen in Rätoromanisch

Texte von besonderer Tragweite sowie die Unterlagen für eidgenössische Wahlen und Abstimmungen werden auch in Rätoromanisch veröffentlicht.

[...]

Massgebende Fassung (Primatwechsel 1.1.2016)

Art. 15 PubIG Massgebende Fassung

- ¹ Für Erlasse des Bundes, Verträge zwischen Bund und Kantonen sowie Verträge zwischen Kantonen (Art. 2 und 4) ist die in der AS veröffentlichte Fassung massgebend. Wird ein Text durch Verweis veröffentlicht, so ist die Fassung massgebend, auf die verwiesen wird.
- ² Die auf der Publikationsplattform veröffentlichte Fassung ist massgebend.
- ³ Welche Fassung von völkerrechtlichen Verträgen und von Beschlüssen des internationalen Rechts massgebend ist, richtet sich nach deren Bestimmungen.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

AS 2017
www.bundesrecht.admin.ch
Massgebend ist die signierte
elektronische Fassung



Verordnung über die Festlegung und die Anpassung von Tarifstrukturen in der Krankenversicherung

Alternative Zugänge

Art. 16 PubIG Gedruckte Fassungen

¹ Die auf der Publikationsplattform veröffentlichten Texte können in gedruckter Form bezogen werden.

Art. 18 PubIG Einsichtnahme

Bei der Bundeskanzlei und bei den von den Kantonen bezeichneten Stellen können eingesehen werden:

- a. die Inhalte der Publikationsplattform; und
- b. die ausserordentlich veröffentlichten Erlasse, die noch nicht in die AS aufgenommen worden sind (Art. 7 Abs. 4).

Art. 19 PubIG Gebühren

¹ Die Konsultation der Publikationsplattform sowie die Einsichtnahme im Sinne von Artikel 18 sind unentgeltlich.

Publikation (Zusammenfassung)

- **Organe:**
rechtsetzend: AS (chronologisch), SR (konsolidiert)
nicht rechtsetzend: BBl
- **Verfahren (AS):**
ordentlich, dringlich, ausserordentlich
- **Zeitpunkt (AS):**
mind. 5 Tage vor Inkrafttreten (dringl. Veröff.: am selben Tag)
- **Rechtswirkungen (AS):**
am Tag der Veröffentlichung
- **Berichtigungen:**
formell (sinnverändernd) vs. formlos (nicht sinnverändernd)
- **Massgebende Fassung:**
elektronische Fassung der AS
- **Alternative Zugänge:**
gedruckte Fassungen, Einsichtnahme

Methodisches Vorgehen beim Erzeugen von Rechtsnormen

1. Impulsgebung
2. Aufnahme des Ist-Zustandes
3. Festlegung und Präzisierung der Zielsetzungen
4. Konzeptionelle Vorarbeiten (Normkonzept)
5. Redaktion des Entwurfs
6. Überprüfung des Entwurfs
7. Beschlussfassung
8. Publikation
- ▶ 9. Inkraftsetzung
10. Kontrolle der Wirkungen und Korrektur von Mängeln

Inkrafttreten festgelegt

Ordentliche Veröffentlichung:

Art. 25 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

Dringliche Veröffentlichung:

Art. 12 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 28. März 2018 um 18 Uhr in Kraft.

Inkrafttreten an den Bundesrat delegiert

Art. 408 Referendum und Inkrafttreten

- ¹ Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
- ² Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Inkrafttreten durch das Parlament geregelt:

Art. 50 Referendum und Inkrafttreten

- ¹ Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
- ² Steht zehn Tage nach Ablauf der Referendumsfrist fest, dass gegen das Gesetz kein Referendum zustande gekommen ist, so tritt es am ersten Tag des vierten Monats nach dem Ablauf der Referendumsfrist in Kraft.
- ³ Steht erst später fest, dass kein Referendum zustande gekommen ist, so bestimmt der Bundesrat das Inkrafttreten.
- ⁴ Wird das Gesetz in der Volksabstimmung angenommen, so tritt es am Tag nach der Abstimmung in Kraft.

Gestaffeltes Inkrafttreten

Art. 40 Inkrafttreten

¹ Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt von Absatz 2 am 1. September 2004 in Kraft.

² Die Artikel 16 Absatz 1 und 25–29 treten am 1. Januar 2005 in Kraft.

Kombiniert mit einer Delegation an den Bundesrat:

¹ Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

² Steht zehn Tage nach Ablauf der Referendumsfrist fest, dass gegen das Gesetz kein Referendum zustande gekommen ist, so tritt es wie folgt in Kraft:

- a. Die Artikel 1–25 treten am 1. April 2017 in Kraft.
- b. Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten der übrigen Bestimmungen.

³ Andernfalls bestimmt der Bundesrat das Inkrafttreten aller Bestimmungen.

Rückwirkendes Inkrafttreten

Verordnungen:

Art. 25 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2011 in Kraft.

Bundesgesetze:

Art. 42 Inkrafttreten

¹ Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

² Steht zehn Tage nach Ablauf der Referendumsfrist fest, dass gegen das Gesetz kein Referendum zustande gekommen ist, so tritt es rückwirkend auf den 1. Januar 2011 in Kraft.

³ Andernfalls bestimmt der Bundesrat das Inkrafttreten; er kann das Gesetz rückwirkend in Kraft setzen.

Befristung

Art. 2 Inkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2013.

Methodisches Vorgehen beim Erzeugen von Rechtsnormen

1. Impulsgebung
2. Aufnahme des Ist-Zustandes
3. Festlegung und Präzisierung der Zielsetzungen
4. Konzeptionelle Vorarbeiten (Normkonzept)
5. Redaktion des Entwurfs
6. Überprüfung des Entwurfs
7. Beschlussfassung
8. Publikation
9. Inkraftsetzung
- ▶ 10. Kontrolle der Wirkungen und Korrektur von Mängeln

Evaluation

Ex ante:

- Regulierungsfolgenabschätzung (engl. Regulatory Impact Assessment)
- Regulierungskostenmessung

«Regulierungsbremsen»:

- Sunset Legislation (Befristung)
- «One in, one out»-Gesetzgebung

Ex post:

- retrospektive Regulierungsfolgenabschätzung
- Rechtsgrundlage im Bund: Art. 170 BV

Zusammenfassung

Methodisches Vorgehen beim Erzeugen von Rechtsnormen

1. Impulsgebung
2. Aufnahme des Ist-Zustandes
3. Festlegung und Präzisierung der Zielsetzungen
4. Konzeptionelle Vorarbeiten (Normkonzept)
5. Redaktion des Entwurfs
6. Überprüfung des Entwurfs
7. Beschlussfassung
8. Publikation
9. Inkraftsetzung
10. Kontrolle der Wirkungen und Korrektur von Mängeln